عبداً ، رجلاً كان أو امرأة ، لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور : ٤] . ويجب على القاذف - مع إقامة الحد عليه - عقوبة ، وهي رد شهادته والحكم بفسقه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾ [النور : ٤] .

فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته : أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ، ويندم ويستغفر ربه ، لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور : ٥] .

٢- **الحكمة منه** : يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع ، والمحافظة على أعراض الناس ، وقطع ألسنة السوء ، وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين .

المسألة الثالثة : شروط إيجاب حد القذف :

لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف ، وشروط في المقذوف ، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد :

أولاً : شروط القاذف ، وهي خمسة :

١- أن يكون بالغاً ، فلا حد على الصغير .

٢- أن يكون عاقلاً ، فلا حد على المجنون والمعتوه .

٣- ألا يكون أصلاً للمقذوف ، كالأب والجد والأم والجدة ، فلا حدَّ على الوالد - الأب أو الأم - إن قذف ولده - الابن أوالبنت - وإن سفل .

٤- أن يكون مختاراً ، فلا حد على النائم والمكره .

٥- أن يكون عالماً بالتحريم ، فلا حد على الجاهل .

ثانياً : شروط المقذوف ، وهي خمسة أيضاً :

١- أن يكون المقذوف مسلماً ، فلا حدَّ على من قذف كافراً ؛ لأن حرمته ناقصة .

٢- أن يكون عاقلاً ، فلا حدَّ على من قذف المجنون .